

- eis dare debebit. sed¹ si qui per potentiam aduersarii non inuenire se aduocatum dicat, aequè oportebit ei aduocatum dare. ceterum oprimi aliquem per aduersarii sui potentiam non oportet: hoc enim etiam ad inuidiam eius qui prouinciae praeest spectat, si quis tam impotenter se gerat, ut omnes metuant aduersus eum aduocationem suscipere. Quae etiam omnium praesidium communia sunt et debent et ab his obseruari.
- 10 || IDEM libro decimo de officio proconsulis. Meminisse oportebit usque ad aduentum successoris omnia debere proconsulem agere, cum sit unus proconsulatus et utilitas prouinciae exigat esse aliquem, per quem negotia sua prouinciales explicant: ergo in aduentum successoris debebit ius dicere. Legatum suum ne ante se de prouincia dimittat, et lege Iulia repetundarum et rescripto diui Hadriani ad Calpurnium Rufum proconsulem Achaiae admonetur.
- 11 UENULEIUS SATURNINUS libro secundo de officio proconsulis. Si quid erit quod maiorem animaduersionem exigat, reicere legatus apud proconsulem debet: neque enim animaduertendi coercendi uel atrociter uerberandi ius habet.
- 12 PAULUS libro secundo ad edictum. Legatus mandata sibi iurisdictione iudicis dandi ius habet.
- 13 POMPONIUS libro decimo ad Quintum Mucium. Legati proconsulis nihil proprium habent, nisi a proconsule eis mandata fuerit iurisdicção.
- 14 ULPIANUS libro uicensimo ad legem Iuliam et Papiam. Proconsules non amplius quam sex fascibus utuntur.
- 15 LICINNIUS RUFINUS libro tertio regularum. Et legati proconsulum tutores dare possunt.
- 16 ULPIANUS libro secundo ad edictum. Proconsul portam Romae ingressus deponit imperium.

XVII.

R DE OFFICIO PRAEFECTI AUGUSTALIS R

- 1 ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum. Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in prouinciam uenerit: et ita mandatis eius continetur.

XVIII.

R DE OFFICIO PRAESIDIS R

- 1 MACER libro primo de officio praesidis. Praesidis nomen generale est eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes prouincias regentes, licet senatores sint², praesides appellantur: proconsulis appellatio specialis est.
- 2 ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. Praeses apud se adoptare potest, quemadmodum et emancipare filium et manumittere seruum potest.
- 3 PAULUS libro tertio decimo ad Sabinum. Praeses prouinciae in suae prouinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in prouincia est: nam si excesserit, priuatus est. habet interdum imperium et aduersus extraneos homines, si quid manu commiserit.

¹ sed et (Hal.)? ² sic etiam B: *ei kai cυγκλητικοί εἰσι: fuitne scilicet si senatores sunt?*

2 aliquam P^a 8 etiam om. P^aV 5 et ab] ab PVU | obseruant P^a 7 utilitas F² 8 aliquam P^a 9 debebit] F²P^aU, debet F²P^a | ne] non P^a 10 repetundarum F | calpurnium PVU 11 admonetur F 13 debet] ne debet P^a 16 ius habet] libri boni cum B, ius non habet P^aV^a 18 iurisdictione P,

inc. U^a 26 pr'oaeffecti F 33 nom. praes. PVU | que] quod P^aV^aU^a contra B, inc. U^a 34 sint] F²PVU, sunt F² 36 xxxvi P^aVU 37 et em.] em. P^aV | potest om. PU 38 praesides F (praesides em. f) 39 excesserit P^a 40 si quis malum commiserit PVU, ἡνικα τι χειρὶ ... πλημμελήσουσιν B

misericordiam: nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui provinciae praees, malis hominibus provinciam purgare, nec distinguuntur unde sint.

- 4 ULPIANUS libro trigensimo nono ad edictum. Praeses provinciae [D. 1, 16, 8. B. 6, 1, 38] S
maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem. 4
- 5 IDEM libro primo de omnibus tribunalibus. Praeses provinciae non magis tu- [B. 6, 1, 39] S
torem quam specialem iudicem ipse se dare potest.
- 6 IDEM libro primo opinionum. Illicitas exactiones et violentia factas, [B. 6, 1, 40. Ep. 14, 30] S
et extortas metu uenditiones et cautiones uel sine pretii numeratione prohibeat praeses
provinciae. item ne quis iniquum lucrum aut damnum sentiat, praeses provinciae pro- (Ep.)
uideat. Ueritas rerum erroribus gestarum¹ non uitatur: et ideo praeses provinciae id sequatur 10
quod conuenit eum ex fide eorum quae probabuntur. Ne potentiores uiri humiliores || in- f. 85
iuriis adficiant neque defensores eorum calumniosis criminibus insectentur innocentes, ad
religionem praesidia provinciae pertinet. Illicita ministeria sub praetextu adiuuantium mili-
tares uiros ad concutiendos homines procedentia prohibere et depraesens coercere praeses
provinciae curet, et sub specie tributorum illicitas exactiones fieri prohibeat. Neque licita 15
negotiatione aliquos prohiberi neque prohibita² exerceri neque innocentibus poenas irrogari
ad sollicitudinem suam praeses provinciae reuocet. Ne tenuis uitae homines sub praetextu
aduentus officiorum uel militum, lumine³ unico uel breui suppellectili ad aliorum usus
translati, iniuriis uexentur, praeses provinciae providebit. Ne quid sub nomine militum, [(B)
quod ad utilitates eorum in commune non pertinet, a quibusdam propria sibi commoda 20
inque uindictibus committatur, praeses provinciae provideat. Sicuti medico imputari
euentus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu
humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet.
Qui uniuersas provincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi [B. 6, 1, 40. Ep. 14, 26]
potestas eis permessa est. Praeses provinciae si multam quam irrogauit ex praesentibus 25
facultatibus eorum, quibus eam dixit, redigi non posse deprehenderit: necessitate⁴ solutionis
moderetur repraesens exactorum illicita auaritia. remissa propter inopiam multa a pro-
vincias regentibus exigi non debet.
- 7 IDEM libro tertio opinionum. Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos [B. 6, 1, 41] S
eorum causa cognita reficere ea compellat et aduersus detractantem competenti remedio 30
deformitati auxilium ferat.
- 8 IULIANUS libro primo digestorum. Saepe audiui Caesarem nostrum dicentem [B. 6, 1, 42] S
hac rescriptione: 'eum qui provinciae praees adire potest' non imponi necessitatem pro-
consuli uel legato eius uel praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare
debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat. 35
- 9 CALLESTRATUS libro primo de cognitionibus. Generaliter quotiens princeps ad [B. 6, 1, 42] *B
praesides provinciarum remittit negotia per rescriptiones, ueluti 'eum qui provinciae praes
adire poteris' uel⁵ eum hac adiectione 'is aestimabit, quid sit partium suarum', non
imponitur necessitas proconsuli uel legato suscipiendae cognitionis, quamuis non sit ad-
FP(VU)

¹ gestarum] firmare uid. B: τὸ ἀληθὲς ἐκ τῶν κατὰ πλάνην γενομένων οὐ βλάπτεται: fuisse
gestorum (P² V² U)? ² prohibitam (u. i.)? ³ homine (Holomanus)? ⁴ necessitati (u. i.)?
⁵ uel simpliciter uel?

1 hominibus F 2 distinguuntur P, distin-
guitur F, distinguitur VU 4 habet in ea
prou. PV 6 se om. P² V 7 exact.] act. P² |
et F² | violentias PVU | factas et F² 8 et
cautiones om. P 10 id] in P² VU 11 ne]
illicitas ne P² | potiores P² V; τοὺς ἀγνατοὺς B
12 ne de ue F 13 relegonem F² | illicito F²
16 prohibita] prohibitas P²; κωλύτω τὰς ἀπην-
γορευμένας (ἐμπορίας) B | poena P², penam V
17 tenuis F² 18 breui F | suppellectili F |
ad om. P² 19 uersentur P² | nomine] lu-

mine P² 20 utilitates F² 23 in] im F |
non om. P² 24 in] e P² 25 eis] eius P² |
est] sit P² 26 indixit PU | necessitate] συμ-
μετρεῖτω τῇ δυνάμει αὐτοῦ τὴν ἀπάτησιν B,
quod ducit ad necessitati propositum a Breno-
manno 27 a om. P² 30 eas P² | compella-
t' F | detractandem F² 31 fuerat F
33 ha'e'c F | audire P² | potes] P² VU, potest
FP² U² 34 praesidis P | cognitionis ... 36, 6
institutionum a m. 1 in titura et coartata scri-
ptura P 37 remitti P² | negatia F²

iectum 'is aestimabit quid sit partium suarum': sed is aestimare debet¹, utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat.

- 10 HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. Ex omnibus causis, de quibus uel praefectus urbi uel praefectus praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae cognoscunt, correctorum et praesidum prouinciarum est notio. B. 6, 1, 43 *P 5
- 11 MARCIANUS libro tertio institutionum. Omnia enim prouincialia desideria, quae Romae uarios iudices habent, ad officium praesidum pertinent. B. 6, 1, 44 S
- 12 PROCULUS libro quarto epistularum. Sed licet is, qui prouinciae praest, omnium Romae magistratum uice et officio fungi debeat, non tamen² spectandum est quid Romae factum est, quam quid fieri debeat. B. 6, 1, 45 *E 10
- 13 ULPIANUS libro septimo de officio proconsulis. Congruit bono et graui praesidi curare, ut pacata atque quieta prouincia sit quam regit. quod non difficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis || hominibus prouincia careat eosque conquirit: nam et sacrilegos latrones plagarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animaduertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest. Furiosis, si non possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obuuiam eundem est: scilicet ut carcerem contineantur. et ita diuus Pius rescripsit. sane excutiendum diu fratres putauerunt in persona eius, qui parricidium admiserat, utrum simulato furore facinus admisisset an uero re uera compos mentis non esset, ut si simulasset, plecteretur, si fureret, in carcere contineretur. B. 6, 1, 46 S 35'
- 14 MACER libro secundo de iudiciis publicis. Diuus³ Marcus et Commodus⁴ modus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec uerba: 'Si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: *potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam uinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. si uero, ut plerumque adsolet, interuallis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est uenia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset uideri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. cum autem ex litteris tuis cognouerimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis uel etiam in propria uilla custodiatur: recte facturus nobis uideris, si eos, a quibus illo tempore obseruatus esset, uocaueris et causam tantae negligentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi leuari uel onerari culpa eius uidebitur, constitueris. nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui negligentiores in officio suo fuerint.' B. 6, 1, 46 Ep. 4, 20, 21 S 25 30 35
- 15 MARCIANUS libro primo de iudiciis publicis. Illud obseruandum est, B. 6, 1, 48. Ep. 14, 16 S
FP(VU)

¹ cognitionis, sed, quamuis ... suarum, is aest. debet? ² non tamen] *firmant B*: οὐκ ἀφαιρέσει δὲ κλονεῖν: *fuine* non tam ei (non tam P^U)? ³ diui? ⁴ quod non (notis permutatis)? ⁵ sensu saniore est, num forte ... admiserit nec ... danda sit uenia, diligenter explorabis (Hal.)?

1 sed is] sed PVU 3 iuri P 4 ceteriqua⁵ F 6 des'id⁵eria F² 7 habeant P 8 proculus] proconsulis F 10 quam] id est nisi quam P², n quam V 11 septimo] ui PV | congruit] congruo et P², congruet P⁴VU 13 ca'reat F² 14 debe'a't F | i'n eum F 15 furiosis non P², furiosi si non P⁴VU 16 possunt P² | continere P² | eundem F 17 continuantur P² | excutiendum P² | fratres F² 18 simul'a'to F², simulata P² 19 re ueram P | plectetur F 20 carcerem P 21 macer] marcellus PV, malleus U | dibus F

22 tertyllo F 23 priscom F² | nec] ne F 24 occisam F | potest FP²U²? | mo'do' F² 25 dissimulare P² | ipse P² 26 co'ercendus F² 28 momentoscel'sus F | ne'e mo'rbo F² | uealigenter F², uena (uoluit uenia) diligenter F² 29 exploratus P² | quid] quit F | i'm'manitatem F² 30 possit PVU 32 recta P², rectius P⁴ 33 excuseris F | in om. PU 35 custo'p'des F, custos PVU | adhibetur PVU 36 committatur P² | adscr. est culpae (culpae om. P²) eorum PV 37 in'n' F